

Arbeitsvertrag

Zwischen

der Airbus Operations GmbH, Kreetzlag 10, 21129 Hamburg
(im Folgenden "Gesellschaft" genannt)

und

Herr Debayan Bhattacharya, Feldnerstraße 5, 21075 Hamburg
geb. am 18.01.1994,
Corporate-ID 527697

wird Folgendes vereinbart:

1. Beginn und Art der Tätigkeit

Sie werden mit Wirkung vom 01.05.2024 als Business Improver eingestellt und in der Organisationseinheit ASDYD Digital & Analytics in Hamburg - Fuhrsbüttel eingesetzt.

Die Gesellschaft ist berechtigt, Ihnen jederzeit ein anderes, Ihren Fähigkeiten und Qualifikationen entsprechendes, gleichwertiges Aufgaben- und Verantwortungsgebiet zu übertragen, soweit dies bei Abwägung Ihrer Interessen und der Interessen der Gesellschaft zumutbar ist.

Die Gesellschaft behält sich vor, Sie an einen anderen Ort zu versetzen, soweit dies bei Abwägung Ihrer Interessen und der Interessen der Gesellschaft zumutbar ist.

Die Gesellschaft behält sich ferner vor, Sie vorübergehend bei einer anderen Gesellschaft der Airbus Group entsprechend Ihren Fähigkeiten und Qualifikationen für gleichwertige Tätigkeiten einzusetzen, soweit dies bei Abwägung Ihrer Interessen und der Interessen der Gesellschaft zumutbar ist.

Der Arbeitsvertrag steht unter dem Vorbehalt, dass ein gültiger Aufenthaltstitel für Ihren Aufenthalt in Deutschland erteilt und der Gesellschaft vorgelegt wird. Sie sind verpflichtet, Änderungen, die Ihren Aufenthaltstitel betreffen, unverzüglich der Gesellschaft mitzuteilen. Das Arbeitsverhältnis endet mit Beendigung des Aufenthaltstitels automatisch, ohne dass es einer Kündigung bedarf.

2. Probezeit

Die ersten sechs Monate der Beschäftigung (tatsächliche Tätigkeit) gelten als Probezeit.

3. Arbeitszeit

Ihre individuelle regelmäßige wöchentliche Arbeitszeit richtet sich nach dem Manteltarifvertrag der Metall- und Elektroindustrie für das Tarifgebiet Hamburg und Umgebung (HH), Schleswig-Holstein (SH), Mecklenburg-Vorpommern (MV) in der jeweils gültigen Fassung. Sie beträgt derzeit 35 Stunden.

Im Rahmen betrieblicher Notwendigkeiten und Bestimmungen einschließlich der tarifvertraglichen Bestimmungen, sowie der gesetzlichen Regelungen können Sie zu Mehrarbeit sowie Sonn-, Feiertags-, und Schichtarbeit herangezogen werden.

Die Voraussetzung für die Anordnung von Mehrarbeit und der maximale Umfang ergeben sich aus den Regelungen des Manteltarifvertrages der Metall- und Elektroindustrie für das Tarifgebiet Hamburg und Umgebung (HH), Schleswig-Holstein (SH), Mecklenburg-Vorpommern (MV) in der jeweils gültigen Fassung. Auf Ihr Arbeitsverhältnis findet die Betriebsvereinbarung Mehrarbeit am Standort HH (32_26_009) in ihrer jeweils gültigen Fassung Anwendung.

4. Entgelt

Die Höhe des Grundentgelts richtet sich nach den tarifvertraglichen Entgeltbestimmungen des Entgelttarifvertrages (ERA) sowie des Tarifvertrags über Entgelte und Ausbildungsvergütungen (TV Entgelt) für die Metall- und Elektroindustrie der Tarifgebiete Nordwestliches Niedersachsen, Unterweser, Hamburg und Umgebung, Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern in seiner jeweils gültigen Fassung.

Sie sind derzeit der Entgeltgruppe EG10H gemäß Entgelttrahmentarifvertrag zugeordnet.

Sie werden derzeit nach dem Entgeltgrundsatz Tarifentgelt (tariff salary) beschäftigt. Ein Anspruch auf Beibehaltung eines bestimmten Entgeltgrundsatzes besteht nicht.

Das monatliche Bruttoentgelt setzt sich derzeit wie folgt zusammen:

Grundentgelt	€6.011,00
Leistungsentgelt (6,00%)	€360,66
Gesamtbetrag	€6.371,66

Die Entgeltabrechnung erfolgt monatlich. Das monatliche Nettoentgelt wird jeweils zum Ende eines Kalendermonats auf das von Ihnen benannte Konto überwiesen.

Funktionsbezogene Zulagen werden nur solange gezahlt, wie die Funktion tatsächlich ausgeübt wird.

Alle über- oder außertariflichen Sonderzuwendungen können im Falle der Verschlechterung der wirtschaftlichen Situation, insbesondere im Falle eines negativen Betriebsergebnisses im letzten Geschäftsjahr oder einer wirtschaftlichen Notlage, von der Gesellschaft ganz oder teilweise widerrufen werden (= Widerrufsvorbehalt). Der widerrufliche Teil muss unterhalb der Grenze von 25% der Gesamtvergütung bleiben.

Die Gesellschaft behält sich zudem vor, diese Entgeltbestandteile im Falle einer Anhebung des tariflichen Entgeltanspruchs oder einer Verkürzung der tariflichen Arbeitszeit, mit Wirkung für die Zukunft ganz oder teilweise anzurechnen. Erfolgt die Tarifänderung rückwirkend, kann auch die Anrechnung durch die Gesellschaft rückwirkend erfolgen.

5. Altersversorgung

Sofern und soweit bei der Gesellschaft eine für Sie gültige Versorgungsregelung besteht, richten sich Ihre Ansprüche auf betriebliche Altersversorgung nach dieser Versorgungsregelung in der jeweiligen Fassung.

6. Urlaub

Der Urlaubsanspruch richtet sich nach den jeweils geltenden gesetzlichen Regelungen und tariflichen Bestimmungen des Manteltarifvertrag der Metall- und Elektroindustrie für das Tarifgebiet Hamburg und Umgebung (HH), Schleswig-Holstein (SH), Mecklenburg-Vorpommern (MV) in der jeweils gültigen Fassung. Demnach haben Sie derzeit Anspruch auf einen bezahlten kalenderjährlichen Urlaub von 30 Arbeitstagen bei fünf Arbeitstagen pro Woche, welche sich derzeit wie folgt zusammensetzen:

- gesetzlicher Mindesturlaub nach dem Bundesurlaubsgesetz in Höhe von 20 Arbeitstagen bei einer 5-Tage-Woche,
- übergesetzlicher Urlaub von weiteren 10 Arbeitstagen auf der Grundlage einer 5-tägigen Arbeitswoche.

Der Urlaub muss im laufenden Kalenderjahr gewährt und genommen werden. Dabei ist zuerst der gesetzliche Mindesturlaub in Anspruch zu nehmen.

Im Falle einer längeren krankheitsbedingten Arbeitsunfähigkeit verfällt der gesetzliche Urlaubsanspruch spätestens 15 Monate nach Ende desjenigen Jahres, in dem der Urlaub entstand.

Sollten Sie uns eine Schwerbehinderung nachweisen, haben Sie zusätzlich gem. § 208 Absatz 1 SGB IX einen Anspruch auf weiteren Urlaub von fünf Arbeitstagen pro Jahr bei einer regelmäßigen Arbeitszeit von fünf Arbeitstagen pro Woche.

7. Wettbewerbstätigkeit und Nebentätigkeit

Während der Dauer des Arbeitsverhältnisses ist jede Wettbewerbstätigkeit untersagt.

Jede weitere entgeltliche und unentgeltliche Nebentätigkeit bedarf der vorherigen Zustimmung der Gesellschaft in Textform. Sie haben hierzu die beabsichtigte Tätigkeit der Gesellschaft unter Angabe von Art, Ort sowie Dauer und Lage der Arbeitszeit mitzuteilen. Die Gesellschaft wird ihre Zustimmung nur verweigern bzw. eine einmal erteilte Zustimmung nur widerrufen, wenn durch die Nebentätigkeit Ihre vertraglich geschuldete Leistungserbringung oder sonstige berechnete Interessen der Gesellschaft beeinträchtigt werden können.

8. Verschwiegenheit

Sie haben über die Ihnen zur Kenntnis gelangenden Angelegenheiten der Gesellschaft sowohl gegenüber Außenstehenden – auch Ihren Familienangehörigen – als auch anderen Mitarbeitern, die mit dem betreffenden Sachgebiet nicht unmittelbar befasst sind (Dritte), Stillschweigen zu bewahren, soweit es sich um Geschäftsgeheimnisse nach dem Geschäftsgeheimnisgesetz (GeschGehG) handelt und die Offenlegung nicht gemäß § 3 Abs. 2 GeschGehG gestattet ist oder eine Ausnahme nach § 5 GeschGehG vorliegt.

Tatsachen, die keine Geschäftsgeheimnisse nach dem GeschGehG darstellen, dürfen gegenüber Dritten nicht offenbart werden, wenn

- sie von der Gesellschaft als vertraulich bezeichnet werden oder
- die Vertraulichkeit aus den Umständen ersichtlich ist.

Ihre Verschwiegenheitspflicht erstreckt sich auch auf die in Absatz 1 und 2 bezeichneten Angelegenheiten anderer Unternehmen, mit denen die Gesellschaft rechtlich, organisatorisch oder wirtschaftlich verbunden ist. Das gilt auch für Angelegenheiten anderer Unternehmen, mit denen die Gesellschaft in geschäftlichem Kontakt steht.

Ihre Verschwiegenheitspflicht über die in den Absätzen 2 bis 4 bezeichneten Umstände besteht – unbeschadet weitergehender gesetzlicher Vorschriften – auch nach Beendigung des Arbeitsverhältnisses fort. Sie dürfen die geheimzuhaltenden Tatsachen nicht durch Weitergabe an Dritte verwerten.

9. Wahrung der Interessen der Gesellschaft, Airbus Verhaltenscodex

Geschäftliche Verbindungen mit Lieferanten, Kunden und sonstigen Geschäftspartnern dürfen nicht zum persönlichen Vorteil genutzt werden.

Informationen aus dem geschäftlichen Bereich dürfen nicht privat genutzt, Aufzeichnungen und Vervielfältigungen nicht zum privaten Gebrauch angefertigt werden.

Der Airbus Verhaltenskodex ("Airbus Code of Conduct") findet in seiner jeweils geltenden Fassung Anwendung auf das Vertragsverhältnis. Sie werden ihre vertraglichen Pflichten im Sinne des Verhaltenscodex unter Einhaltung der jeweils geltenden ethischen Standards, Richtlinien und Prozesse erfüllen.

10. Erfindungen, Nutzungsrechte

Erfindungen und technische Verbesserungsvorschläge sind unverzüglich schriftlich mitzuteilen. Sie werden nach den geltenden betrieblichen bzw. gesetzlichen Bestimmungen über Arbeitnehmererfindungen behandelt und ggf. vergütet.

Sämtliche Arbeitsergebnisse stehen der Gesellschaft zu. Soweit Arbeitsergebnisse Urheberrechtsschutz genießen, wird ausschließlich der Gesellschaft das Recht eingeräumt, die Arbeitsergebnisse zu verwerten (Nutzungsrecht).

Das Nutzungsrecht ist unbeschränkt; es gilt für alle Nutzungsarten nach dem Urheberrechtsgesetz und berechtigt die Gesellschaft – auch ohne gesonderte Zustimmung im Einzelfall – es zu übertragen, einfache Lizenzen zu vergeben, Änderungen vorzunehmen sowie etwaige Bearbeitungen zu veröffentlichen und zu verwerten. Dieses Nutzungsrecht besteht über die Beendigung des Arbeitsverhältnisses hinaus fort.

11. Arbeitsversäumnis

Sie sind verpflichtet, den Grund jedes Arbeitsversäumnisses und deren voraussichtliche Dauer unverzüglich entsprechend der tariflichen und betrieblichen Regelungen der Gesamtbetriebsvereinbarung über die Erfassung von Arbeitsunfähigkeiten in der jeweils gültigen Fassung anzuzeigen.

Für Arbeitsversäumnisse wegen Krankheit, die länger als drei Kalendertage andauert, gilt zudem das Folgende:

- Wenn Sie Mitglied der gesetzlichen Krankenkasse sind, sind Sie verpflichtet, die Arbeitsunfähigkeit sowie deren voraussichtliche Dauer am darauffolgenden Arbeitstag ärztlich feststellen und sich eine Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung aushändigen zu lassen. Dauert die Arbeitsunfähigkeit länger, als in der Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung angegeben, sind Sie verpflichtet, die Fortdauer der Arbeitsunfähigkeit feststellen und sich eine neue Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung aushändigen zu lassen. Dies gilt auch, wenn die Arbeitsunfähigkeit länger als sechs Wochen andauert.

- Wenn Sie kein Mitglied einer gesetzlichen Krankenkasse sind oder sich die Arbeitsunfähigkeit von einem Arzt bescheinigen lassen, der nicht an der vertragsärztlichen Versorgung teilnimmt, sind Sie verpflichtet, der Gesellschaft spätestens am darauffolgenden Arbeitstag eine ärztliche Bescheinigung über das Bestehen der Arbeitsunfähigkeit sowie deren voraussichtliche Dauer vorzulegen. Dauert die Arbeitsunfähigkeit länger, als in der Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung angegeben, sind Sie verpflichtet, der Gesellschaft eine neue Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung vorzulegen. Dies gilt auch, wenn die Arbeitsunfähigkeit länger als sechs Wochen andauert.

Die Gesellschaft ist unter Berücksichtigung der gesetzlichen, tariflichen und betrieblichen Regelungen berechtigt, die ärztliche Feststellung der Arbeitsunfähigkeit (wenn Mitglied einer gesetzlichen Krankenversicherung) bzw. die Vorlage der ärztlichen Bescheinigung (wenn kein Mitglied einer gesetzlichen Krankenversicherung) früher zu verlangen.

12. Kündigung; Verfahren bei Kündigung; weitere Beendigungsgründe

Die Kündigungsfristen richten sich nach den jeweils gültigen tariflichen Bestimmungen des Manteltarifvertrages der Metall- und Elektroindustrie für das Tarifgebiet Hamburg und Umgebung (HH), Schleswig-Holstein (SH), Mecklenburg-Vorpommern (MV).

Das bei der Kündigung des Arbeitsverhältnisses von der Gesellschaft und Ihnen einzuhaltende Verfahren, insbesondere die Frist zur Erhebung einer Kündigungsschutzklage (§ 4 KSchG), derzeit innerhalb von 3 Wochen nach Zugang der schriftlichen Kündigungserklärung, sowie die Schriftform der Kündigung (§ 623 BGB) richtet sich nach den jeweils geltenden gesetzlichen Bestimmungen.

Das Arbeitsverhältnis endet ohne Kündigung mit Ablauf des Monats vor dem Kalendermonat, ab dem Sie einen Anspruch auf die Regelaltersrente hat. Dies ist zugleich ein Hinweis nach § 14 Ziff. 1 d des Manteltarifvertrages für die Metall- und Elektro-Industrie Hamburg und Umgebung. Die Möglichkeit, das Arbeitsverhältnis zu kündigen oder nach § 41 S. 3 SGB VI zu verlängern, wird hierdurch nicht berührt.

Wird durch den zuständigen Sozialversicherungsträger festgestellt, dass eine Vollerwerbsminderung gegeben ist, endet der Arbeitsvertrag mit Ablauf des Monats, in dem der Bescheid zugestellt wird. Beginnt die Rente wegen der Vollerwerbsminderung erst nach der Zustellung des Rentenbescheides, endet der Arbeitsvertrag mit Ablauf des dem Rentenbeginn vorhergehenden Tages. Der Arbeitsvertrag endet nicht, wenn nach dem Bescheid des Sozialversicherungsträgers eine Rente auf Zeit gewährt wird. In diesem Fall ruht der Arbeitsvertrag mit allen Rechten und Pflichten von dem Tage an, der auf den nach Satz 1 oder 2 maßgeblichen Zeitraum folgt, bis zum Ablauf des Tages, an dem der Arbeitsvertrag endet. Das beiderseitige Recht zur Kündigung wird hiervon nicht berührt.

13. Freistellung

Die Gesellschaft ist in begründeten Fällen berechtigt, Ihnen im Zusammenhang mit einer Beendigung des Arbeitsverhältnisses, insbesondere im Zusammenhang mit einer Kündigung oder im Anschluss an den Abschluss eines Aufhebungsvertrages, gleich von welcher Seite die Beendigung erfolgt und ob die Wirksamkeit zu diesem Zeitpunkt feststeht, von der Pflicht zur Arbeitsleistung unter Fortzahlung der vereinbarten Vergütung freizustellen. Sofern die Freistellung des Mitarbeiters unwiderruflich unter Fortzahlung der Vergütung erfolgt, werden etwaige Urlaubsansprüche, Arbeitszeitguthaben und sonstige Freistellungsansprüche angerechnet. Für den Fall der Arbeitsaufnahme gegen Entgelt wird ein anderweitiger Zwischenverdienst angerechnet.

14. Sorgfalts- und Herausgabepflichten

Sie sind verpflichtet, alle die dienstliche Tätigkeit betreffenden Gegenstände wie technische Geräte, Zugangskarte, Schlüssel, Schriftstücke, Informations-/Datenträger und sonstige Unterlagen, auch soweit es sich um persönliche Aufzeichnungen, die Geschäftsvorgänge betreffen, als ihnen anvertrautes Eigentum der Gesellschaft sorgfältig zu behandeln, aufzubewahren und - soweit nicht anderweitig ausdrücklich geregelt - ausschließlich im Rahmen der dienstlichen Tätigkeit zu nutzen.

Sie sind weiterhin verpflichtet, auf Verlangen der Gesellschaft, spätestens aber mit Beendigung des Arbeitsverhältnisses, alle in Ihrem Besitz befindlichen Geschäftspapiere und sonstigen Unterlagen ohne Zurückhaltung von Kopien sowie alle im Eigentum der Gesellschaft stehenden oder der Verfügungsbefugnis der Gesellschaft unterliegenden Gegenstände an die Gesellschaft herauszugeben. Hierzu gehören auch Daten und Datenträger, die in der Nutzungs- und Verfügungsbefugnis der Gesellschaft stehen. Unerheblich ist, ob diese Daten von Ihnen im Rahmen des Arbeitsverhältnisses bearbeitet wurden. Ort der Herausgabe ist der jeweilige Dienstsitz. Die Löschung von Daten ist nur mit vorheriger Zustimmung der Gesellschaft gestattet. Zurückbehaltungsrechte – gleich welcher Art – sind ausgeschlossen.

Auf Verlangen der Gesellschaft sind Sie verpflichtet, zu versichern, dass Sie solche Unterlagen, sei es im Original oder in Kopie, nicht mehr besitzen und auch nicht an Dritte weitergegeben haben. Die Pflicht zur Versicherung besteht nicht in Fällen von § 3 Abs. 2 und § 5 GeschGehG.

15. Tarifliche Bestimmungen, Betriebsvereinbarungen

Auf das Arbeitsverhältnis finden die für die Gesellschaft geltenden Betriebsvereinbarungen sowie die mit dem Gesamtbetriebsrat bzw. Konzernbetriebsrat für die Gesellschaft bzw. den Konzern vereinbarten Gesamtbetriebsvereinbarungen bzw. Konzernbetriebsvereinbarungen und die Tarifverträge der Metall- und Elektroindustrie für das Tarifgebiet Hamburg und Umgebung sowie Haustarifverträge in ihren jeweils geltenden Fassungen Anwendung.

Bei der Gesellschaft geltende Konzern-, Gesamt- und lokale Betriebsvereinbarungen gehen im Rahmen ihres sachlichen und persönlichen Anwendungsbereiches den Regelungen dieses Arbeitsvertrags einschließlich seiner Anlagen und etwaigen Ansprüchen aus betrieblicher Übung oder einer Gesamtzusage vor, auch wenn die Betriebsvereinbarung für Sie ungünstiger ist.

Die Tarifverträge sowie Betriebsvereinbarungen, Gesamtbetriebsvereinbarungen und Konzernbetriebsvereinbarungen liegen zur Einsicht bei der zuständigen Personalabteilung bereit.

16. Zusätzliche Vereinbarungen

- Keine -

17. Vertragsänderungen

Soweit nicht individuelle Vereinbarungen gem. § 305b BGB getroffen werden, bedürfen alle Änderungen und Ergänzungen dieses Vertrages zu ihrer Wirksamkeit der Schriftform. Die Schriftform ist entsprechend den jeweils geltenden betrieblichen Regelungen auch zur Änderung, Ergänzung und zum Abbedingen dieser Klausel erforderlich.

18. Unwirksame Klauseln

Sollte eine Bestimmung dieses Vertrages ganz oder teilweise unwirksam sein oder werden oder sollte sich in diesem Vertrag eine Lücke herausstellen, wird hierdurch die Wirksamkeit des Vertrages im Übrigen nicht berührt.

Anstelle der unwirksamen Bestimmung und zur Ausfüllung von Lücken soll eine angemessene Regelung gelten, die, soweit nur rechtlich möglich, dem am nächsten kommt, was die Vertragsschließenden nach dem Sinn und Zweck des Vertrags gewollt haben würden, sofern sie diesen Punkt bedacht hätten.

Ihnen wurde ein Exemplar des Arbeitsvertrages ausgehändigt.

Hamburg - Fuhlsbüttel, 22.03.2024

Airbus Operations GmbH

Debayan Bhattacharya

i.V. U. Butendieck

i.V. H. Lühr

Debayan
03.04.2024

Airbus
Reward Operations Germany

Airbus
Reward Operations Germany

(Datum / Unterschrift)

Airbus Operations GmbH, Kreetslag 10, 21129 Hamburg

Debayan Bhattacharya
Feldnerstraße 5
21075 Hamburg

Hamburg - Fuhlsbüttel, 22.03.2024

Nachweis gemäß § 2 Abs. 1 des Nachweisgesetzes

Sehr geehrter Herr Debayan Bhattacharya,

vor dem Hintergrund der Verpflichtung zur schriftlichen Niederlegung der gesetzlich vorgesehenen wesentlichen Arbeitsbedingungen erteilen wir Ihnen gem. § 2 Abs. 1 Nachweisgesetz (NachwG) den folgenden Nachweis für Arbeitsbedingungen, die nicht bereits im Arbeitsvertrag geregelt sind.

Eine rechtliche Bindungswirkung entfalten ausschließlich der mit Ihnen abgeschlossene Arbeitsvertrag sowie die für Ihr Arbeitsverhältnis geltenden Gesetze i.V.m. den für den Betrieb geltenden Betriebsvereinbarungen und Tarifverträgen, sofern sie auf Ihr Arbeitsverhältnis Anwendung finden.

Bei den Darlegungen in diesem Nachweisschreiben handelt es sich um reine Wissenserklärungen und Darstellungen, die rechtlich nicht bindend sind, soweit sie nicht aufgrund anderer Rechtsgrundlage, insbesondere Gesetz, Tarifvertrag, Betriebsvereinbarung oder Ihres Arbeitsvertrages gelten. Dieses Schreiben stellt eine Dokumentation entsprechend der gesetzlichen Vorgaben auf Grundlage des aktuellen Kenntnisstands dar.

Wir behalten uns ausdrücklich vor, diesen Nachweis (in Gänze oder teilweise) jederzeit zu ändern, zu ergänzen oder zu korrigieren.

1. Mobiles Arbeiten

Im Rahmen der betrieblichen Bestimmungen besteht grundsätzlich die Möglichkeit, dass Sie Ihre Arbeitsleistung an einzelnen Tagen von einem frei gewählten Arbeitsort erbringen. Die diesbezüglichen Voraussetzungen sowie ein etwaiger Umfang mobiler Arbeit setzen eine Vereinbarkeit mit betrieblichen Belangen voraus und bedürfen einer vorherigen Genehmigung sowie Abstimmung mit dem/der Vorgesetzten im konkreten Einzelfall.

2. Tätigkeitsbeschreibung

Zu Ihren Arbeitsaufgaben gehören insbesondere:

Identifizieren und fördern Sie die Abläufe oder Fähigkeiten der Mitarbeiter, die verbessert werden könnten, um reibungslosere Abläufe, effizientere Arbeitsabläufe und das allgemeine Unternehmenswachstum zu fördern.

3. Höhe und Zusammensetzung des Arbeitsentgelts

a) Tarifliche Leistungszulage

Zusätzlich zum Grundentgelt wird Ihnen nach den Bestimmungen des Entgelttrahmentarifvertrages für die Metall- und Elektroindustrie der Tarifgebiete Nordwestliches Niedersachsen, Unterweser, Hamburg und Umgebung, Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern in seiner jeweils gültigen Fassung eine tarifliche Leistungszulage gezahlt.

b) Erfolgsbeteiligung

Sie können eine Beteiligung am Unternehmenserfolg erhalten. Die Höhe sowie die Voraussetzungen einer etwaigen Erfolgsbeteiligung richten sich nach den Regelungen in der Konzernbetriebsvereinbarung über die Beteiligung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Gesellschaften der EADS N.V. in Deutschland am Unternehmenserfolg in der jeweils gültigen Fassung. Die Zahlung der Erfolgsbeteiligung ist danach abhängig von der Erreichung bestimmter konzern- und divisionsbezogener Zielvorgaben.

Die aus der jeweiligen Berechnung entstehende Erfolgsbeteiligung wird einheitlich an alle anspruchsberechtigten Mitarbeiter nach Veröffentlichung des Jahresabschlusses des Konzerns und der Jahresabschlüsse der Divisionen voraussichtlich im April des jeweiligen Folgejahres auf das von Ihnen mitgeteilte Konto überwiesen.

c) Zuschläge / Zulagen

Sie haben die Möglichkeit, Zuschläge und Zulagen zu erhalten:

- Bei Mehrarbeit;
- Bei Arbeit an Sonn- und Feiertagen;
- Bei Nacharbeit
- Bei Schichtarbeit
- Bei besonderen Belastungen/Erschwernissen
- Bei Rufbereitschaft
- Bei Gruppensprecherfunktion

Die Höhe und die Anspruchsvoraussetzungen etwaiger Zuschläge und Zulagen ergeben sich aus den anwendbaren Tarifverträgen und Betriebsvereinbarungen nebst Anlagen und Protokollnotizen:

- Manteltarifvertrag der Metall- und Elektroindustrie für das Tarifgebiet Hamburg und Umgebung (HH), Schleswig-Holstein (SH), Mecklenburg-Vorpommern (MV) in der jeweils gültigen Fassung.
- GBV "Unternehmenseinheitliche Regelung von Rufbereitschaft und Arbeitseinsätzen außerhalb der betriebsüblichen Arbeitszeit" vom 16.01.1991 in ihrer jeweils gültigen Fassung.
- Gesamtbetriebsvereinbarung Belastungszulagen & Belastungsreduzierung vom 08.06.2015 in der jeweils geltenden Fassung.
- Protokollnotiz 2 zur Anlage 1 über Bezahlungsregelungen der Betriebsvereinbarung über Arbeitszeitregelungen am Standort Hamburg (32_11_018.5.2) in der jeweils gültigen Fassung.
- Betriebsvereinbarung über selbstorganisierte Teamarbeit am Standort Hamburg (32_24_009) in der jeweils gültigen Fassung.

Die Fälligkeit etwaiger Zuschläge oder Zulagen richtet sich ebenfalls nach den anwendbaren Tarifverträgen und Betriebsvereinbarungen. Etwaige Zahlungen werden auf das von Ihnen mitgeteilte Konto überwiesen.

d) Sonderzahlungen

Sie haben die Möglichkeit, Sonderzahlungen zu erhalten. Die Höhe und die Anspruchsvoraussetzungen etwaiger Sonderzahlungen ergeben sich aus den anwendbaren Tarifverträgen, Betriebsvereinbarungen und Dienstvereinbarungen:

- Leistungen für die betriebliche Altersversorgung und Berufsunfähigkeitsversicherung ergeben sich gem. Konzernbetriebsvereinbarung zur betrieblichen Altersversorgung "Airbus Pension Plan" (nachfolgend kurz APP) in der jeweils gültigen Fassung.
- Urlaubsvergütung und zusätzliche Urlaubsvergütung gem. Manteltarifvertrag der Metall- und Elektroindustrie für das Tarifgebiet Hamburg und Umgebung (HH), Schleswig-Holstein (SH), Mecklenburg-Vorpommern (MV) in der jeweils gültigen Fassung.
- Tarifliches Zusatzgeld (T-Zug A und B) gem. Tarifvertrag über ein tarifliches Zusatzgeld in der jeweils geltenden Fassung.
- Transformationsgeld (T-Geld) gem. Tarifvertrag über ein tarifliches Zusatzgeld in der jeweils geltenden Fassung.
- Altersvorsorgewirksame Leistungen (AVWL) gem. Tarifvertrag über altersvorsorgewirksame Leistungen in der jeweils geltenden Fassung.

- Betriebliche Sonderzahlung gem. Tarifvertrag über betriebliche Sonderzahlungen für die Tarifgebiete Hamburg, Schleswig-Holstein, Unterweser und Nordwestliches Niedersachsen und vom 11.03.1991 für Mecklenburg-Vorpommern in der jeweils gültigen Fassung.
- Krankengeldzuschuss gemäß der Dienstanweisung über Entgeltsicherung bei längerer Krankheit in ihrer jeweils geltenden Fassung. Die Auszahlung erfolgt auf das von Ihnen mitgeteilte Konto zum Schluss des jeweiligen Kalendermonats, in dem der Anspruch entsteht.

Die Fälligkeit etwaiger Zahlungen richtet sich nach den anwendbaren Tarifverträgen und Betriebsvereinbarungen. Etwaige Zahlungen werden auf das von Ihnen mitgeteilte Konto überwiesen.

4. Rufbereitschaft, Arbeitszeit, Schichtarbeit

Sie können für Rufbereitschaft eingeteilt werden. Die Rahmenbedingungen hierfür ergeben sich aus der Betriebsvereinbarung "Unternehmenseinheitliche Regelung von Rufbereitschaft und Arbeitseinsätzen außerhalb der betriebsüblichen Arbeitszeit" vom 16.01.1991 in ihrer jeweils gültigen Fassung.

Auf Ihr Arbeitsverhältnis finden die Arbeitszeitregelungen gemäß den unten stehenden Betriebsvereinbarungen in ihren jeweils gültigen Fassungen Anwendung:

- Arbeitszeitregelungen am Standort Hamburg (32_11_018)
- Protokollnotiz 2 zur Betriebsvereinbarung Arbeitszeitregelungen am Standort Hamburg (32_11_018.02)
- Neufassung der Protokollnotiz 3 der Betriebsvereinbarung über Arbeitszeitregelungen am Standort Hamburg (32 11 018.3.3)
- Anlage 2: Geltungsbereich für den sechsten Betriebsnutzungstag (32 11 018.6)
- Protokollnotiz 4 zur Anlage 2 der Betriebsvereinbarung über Arbeitszeitregelungen am Standort Hamburg (32 11 018.6.19)
- Protokollnotiz 6 zur Betriebsvereinbarung über Arbeitszeitregelungen am Standort Hamburg (32 11 018.32)
- Protokollnotiz 7 zur Betriebsvereinbarung über Arbeitszeitregelungen am Standort Hamburg (32 11 018.33)
- Nachtrag zur Betriebsvereinbarung über Arbeitszeitregelungen am Standort Hamburg (32 11 018.34)
- Protokollnotiz 11 zur Betriebsvereinbarung über Arbeitszeitregelungen am Standort Hamburg (32 11 018.44)

Mit freundlichen Grüßen

Hamburg - Fuhlsbüttel, 22.03.2024

Airbus Operations GmbH

i.V. J. Batendrecht

Airbus
Reward Operations Germany

i.V. H. Lühr

Airbus
Reward Operations Germany

Empfangsbestätigung

Hiermit bestätige ich, dass ich heute eine im Original unterzeichnete Abschrift dieses Nachweises erhalten habe.

Hamburg - Fuhlsbüttel, den 03.04.2024

Debayan

Debayan Bhattacharya